

0016025-22.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Amanda Eiko Sato

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... em 15.12.2005)

No que tange ao roubo sofrido pelo requerente e ao alegado fortuito externo, anoto ser irrelevante que as transações tenham decorrido da subtração de seu aparelho celular, pois as instituições financeiras, ao facilitarem a realização de transações via aplicativos, assumem todos os riscos inerentes a tal serviço.

Ainda sobre a responsabilidade das instituições ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, Compl. do Endereço da Vara << Informação indisponível >> - Casa Verde

CEP: 02546-000 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3951-2525 - E-mail: santana1jec@tjsp.jus.br

0016025-22.2022.8.26.0001 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0016025-22.2022.8.26.0001

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Ivanildo Mariano de Sá Rocha

Requerido:

Itaú Unibanco S/A e outro

Juíza de Direito: Dra. Amanda Eiko Sato

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

A lide comporta julgamento antecipado, já que não há necessidade de dilação probatória, sendo prescindível a produção de outras provas em audiência, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em relação à seguradora Tokio Marine, o pedido deve ser julgado improcedente, pois o evento do qual o requerente foi vítima consiste em risco não coberto pela apólice, que garante indenização em decorrência de compra ou saque no cartão seguro, o que não é a hipótese dos autos, visto que as transações foram realizadas mediante utilização de aparelho celular.

Por outro lado, em relação à instituição financeira, o pedido deve ser julgado procedente.

Quanto às alegações no sentido de que o aparelho utilizado para realização das operações havia sido previamente cadastrado e que apenas foram aprovadas após inserção de senha pessoal e biometria, cumpre registrar que isso, por si só, é

insuficiente para excluir o nexo de causalidade.

Relativamente à senha, não há prova alguma de que apenas o titular possa ter conhecimento dela, haja vista que é produzida pelo sistema de tecnologia adotado pelas instituições financeiras, que, até onde se sabe, não é infalível.

Com efeito, incumbia à parte requerida a prova da absoluta segurança do serviço que coloca à disposição do consumidor, ao que não procedeu. Também era do réu o ônus de provar que foi o requerente quem efetuou as transações ou que disponibilizou seus dados a outra pessoa, ou mesmo que não guardou referidas informações com absoluto sigilo, o que não foi feito.

A esse respeito, veja-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Direito processual civil. Ação de indenização. Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da prova - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido." (REsp727.843/SP, Rei. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15.12.2005)

No que tange ao roubo sofrido pelo requerente e ao alegado fortuito externo, anoto ser irrelevante que as transações tenham decorrido da subtração de seu aparelho celular, pois as instituições financeiras, ao facilitarem a realização de transações via aplicativos, assumem todos os riscos inerentes a tal serviço.

Ainda sobre a responsabilidade das instituições financeiras, também do Superior Tribunal de Justiça:

"RECLAMAÇÃO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS NO LAPSO EXISTENTE ENTRE O DELITO E A COMUNICAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Conforme entendimento sufragado por esta Corte em recursos especiais representativos de controvérsia, submetidos ao rito do art. 543-C do CPC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.199.782/PR e REsp 1.197.929/PR). 2. Aplicação da Súmula 479/STJ: 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'. 3. Reclamação procedente." (Rcl 8.946/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10/10/2012) (destaques acrescentados)

Não é demais destacar que a responsabilidade pelos riscos e consequências advindas do serviço prestado é objetiva, consoante disposto no artigo 12, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo desnecessário perquirir se o requerido agiu ou não com culpa.

Logo, por não ter comprovado a inviolabilidade de seu sistema e tampouco que as transações foram realizadas pessoalmente pelo autor ou por pessoa por ele autorizada, ou, ainda, que apenas foram exitosas em razão do descuido na manutenção da senha, é forçoso concluir que o réu ofereceu serviço inseguro e, uma vez configurada a falha, deve restituir integralmente o valor subtraído, bem demonstrado pelo extrato de folha 14. Nesse sentido:

"Prestação de serviços bancários - Responsabilidade civil - Aparelho de telefone celular de correntista, com aplicativo de acesso à conta bancária, furtado em via pública - Superveniência de duas transações Pix - Legitimidade do banco para a causa - Conta em que se sucederam as transferências de valores sob administração do réu - Pertinência subjetiva da ação - A falha na prestação dos serviços bancários, especialmente no que se refere à segurança, ocasionou o acesso indevido à conta corrente e a movimentação por terceiros - Fortuito interno - Responsabilidade do banco pelos débitos indevidos - Indenização mantida - Danos morais in re ipsa - A conta corrente foi bloqueada até para acesso da correntista, sem explicação por

parte da instituição financeira - Valor da reparação adequada a razoavelmente fixado (R\$5.000,00) - Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 1011189-90.2021.8.26.0011; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022)

Diante de todo o exposto, em relação à requerida TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor. Em relação ao requerido ITAÚ UNIBANCO S/A, JULGO PROCEDENTE o pedido para condená-lo ao ressarcimento ao autor do valor de R\$ 1.679,99, que deverá ser acrescido de atualização monetária (Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo), a partir de 15.09.2022, bem como dos juros legais de mora, a partir da citação (1%, ao mês), o que totaliza o valor de R\$ 1.714,21. JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual.

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de dez dias (art. 42 da Lei nº 9.099/95) contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e vir acompanhado do preparo. Conforme o art. 42, § 1º, da Lei n.

9.099/1995, fica facultado o recolhimento do preparo em até 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Frisa-se que, de acordo com o Comunicado nº 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça, "o valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º., da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente". Assim, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 e dos Comunicados nº 1530/2021 e 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça do eg. TJSP, o preparo compreenderá:

- a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$159,85);
- b) taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor atualizado da condenação, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$159,85);
- c) o porte de remessa e retorno, no valor de R\$ 43,00 para cada objeto a ser encaminhado, se houver (art. 1.275, § 3º, NSCGJ) (a ser recolhido por meio da guia do FEDTJ, código 110-4); e
- d) as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/AR: guia do FEDTJ - código 120-1; diligências do Oficial de Justiça: guia GRD; taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados: guia do FEDTJ, código 434-1; etc).

Para fins de execução da sentença: Transitada em julgado a sentença, deverá o (a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação no prazo de quinze dias úteis, independentemente de nova citação ou intimação para este fim, sob pena de execução, nos termos do art. 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95. Em caso de inércia, para o caso de condenação em quantia certa, a parte assistida por advogado deverá proceder a abertura do incidente de cumprimento de sentença, nos termos do Comunicado nº 1.789/2017 da Corregedoria Geral da Justiça, anexando planilha de cálculo com a multa de 10% do artigo 523, § 1º do CPC, no prazo de trinta dias, sob pena de arquivamento. Se desassistida de advogado, defiro, desde já, o encaminhamento dos autos ao Contador para elaboração do cálculo, tornando após conclusos para início da execução.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.